

Zámenná zmluva

č. 2025/1011

uzatvorená podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zmluva*“) medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1. Trenčiansky samosprávny kraj

sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda

IČO: 36 126 624

DIČ: 2021613275

IČ DPH: nie je platiteľom DPH

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len „*Zamieňajúci 1*“)

a

2. MAFIS SUSTAINABLE ENERGY, s.r.o.

sídlo: Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín 911 01

zastúpená: Ladislav Firit, konateľ

IČO: 46 509 780

DIČ: 2023420674

IČ DPH: SK2023420674

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.

IBAN: SK39 1100 0000 0029 2087 0980

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 25665/R

(ďalej len „*Zamieňajúci 2*“)

(*Zamieňajúci 1 a Zamieňajúci 2 ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“*)

Článok I

Vymedzenie vlastníctva

1. *Zamieňajúci 1* je výlučným vlastníkom nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v okrese Púchov, v obci Púchov, v katastrálnom území Púchov, parcela registra „C“ pozemok parc. č. 1682/56 o výmere 140 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vytvorený geometrickým plánom č. 51/2025 na oddelenie pozemkov p. č. 1682/56, 57, ktorý vyhotovila dňa 25.06.2025 Ing. Jana Jurigová, GEOAZET, s. r. o., Lysá pod Makytou 453, 020 54 Lysá pod Makytou, IČO: 45 481 334 a bol úradne overený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 20.08.2025 pod číslom G1-289/2025, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 1682/5 o výmere 8168 m², druh pozemku ostatná plocha, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 4374.

2. Zamieňajúci 2 je výlučným vlastníkom nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v okrese Púchov, v obci Púchov, v katastrálnom území Púchov, parcela registra „C“ pozemok parc. č. 1682/57 o výmere 64 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vytvorený Geometrickým plánom č. 51/2025 na oddelenie pozemkov p. č. 1682/56, 57, ktorý vyhotovila dňa 25.06.2025 Ing. Jana Jurigová, GEOAZET, s. r. o., Lysá pod Makytou 453, 020 54 Lysá pod Makytou, IČO: 45 481 334 a bol úradne overený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 20.08.2025 pod číslom G1-289/2025, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 1682/13 o výmere 430 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 2615.

Článok II

Predmet zámeny

1. Predmetom tejto zmluvy je zámena nehnuteľného majetku Zamieňajúceho 1 a Zamieňajúceho 2 nasledovne:

a) Zamieňajúci 1 nadobúda do svojho výlučného vlastníctva v celosti, nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v okrese Púchov, v obci Púchov, v katastrálnom území Púchov, parcela registra „C“ pozemok parc. č. 1682/57 o výmere 64 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vytvorený Geometrickým plánom č. 51/2025 na oddelenie pozemkov p. č. 1682/56, 57, ktorý vyhotovila dňa 25.06.2025 Ing. Jana Jurigová, GEOAZET, s. r. o., Lysá pod Makytou 453, 020 54 Lysá pod Makytou, IČO: 45 481 334 a bol úradne overený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 20.08.2025 pod číslom G1-289/2025, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 1682/13 o výmere 430 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 2615

b) Zamieňajúci 2 nadobúda do svojho výlučného vlastníctva v celosti nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v okrese Púchov, v obci Púchov, v katastrálnom území Púchov, parcela registra „C“ pozemok parc. č. 1682/56 o výmere 140 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vytvorený geometrickým plánom č. 51/2025 na oddelenie pozemkov p. č. 1682/56, 57, ktorý vyhotovila dňa 25.06.2025 Ing. Jana Jurigová, GEOAZET, s. r. o., Lysá pod Makytou 453, 020 54 Lysá pod Makytou, IČO: 45 481 334 a bol úradne overený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 20.08.2025 pod číslom G1-289/2025, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 1682/5 o výmere 8168 m², druh pozemku ostatná plocha, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 4374.

čl. III

Finančné vyrovnanie zamieňaných nehnuteľností

1. Zmluvné strany tejto zámennej zmluvy sa dohodli, že nehnuteľnosti uvedené v čl. II. sú zamieňané s finančným vyrovnaním vo výške 3 800 eur (slovom tritisícosemsto eur), ktoré je Zamieňajúci 2 povinný uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zámennej zmluvy na účet Zamieňajúceho 1 uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

2. V prípade, ak Zamieňajúci 2 nespĺní podmienky uvedené v odseku 2 tohto článku tejto zmluvy, Zamieňajúci 1 je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, pričom odstúpenie bude účinné dňom jeho doručenia Zamieňáčemu 2.

Článok IV **Osobitné ustanovenie**

Zámena nehnuteľného majetku špecifikovaného v článku I. a II. tejto zmluvy bola schválená Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením číslo 565/2025 zo dňa 10.11.2025 v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Výpis vyššie uvedeného uznesenia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok V **Všeobecné ustanovenia**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k zamieňanému nehnuteľnému majetku podľa tejto zmluvy podá Zamieňajúci 1 po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, úhrade finančného vyrovnania v zmysle čl. III tejto Zmluvy a predložení elektronických kolkov na úhradu správneho poplatku Zamieňajúcim 2 za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Správny poplatok s tým spojený uhradí Zamieňajúci 2.
2. Zamieňajúci 2 sa zaväzuje poskytnúť Zamieňáčemu 1 všetku potrebnú súčinnosť po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a poskytnúť súčinnosť v konaní pred Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom pri odstraňovaní prípadných nedostatkov zmluvy alebo návrhu na vklad brániacich vydaniu rozhodnutia o povolení vkladu na základe zmluvy.
3. Vlastnícke právo k zamieňanému nehnuteľnému majetku prechádza na zmluvné strany dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v prospech zmluvných strán.
4. V prípade, že dôjde k právoplatnému zastaveniu konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva k zamieňanému nehnuteľnému majetku, má každý z účastníkov tejto zmluvy právo od zmluvy odstúpiť bez vzájomných sankčných nárokov a zmluvné strany si v takom prípade navzájom vydajú, čo si splnili.
5. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, neznamená to neplatnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. V takom prípade sa zmluvné strany zaväzujú také ustanovenie nahradiť novým, ktoré bude obsahom, zmyslom a účelom v maximálnej miere zodpovedať doterajšiemu ustanoveniu.

Článok VI **Vyhlásenia zmluvných strán**

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že predmetný nehnuteľný majetok zamieňajú v stave, v akom sa ku dňu podpisu tejto zmluvy nachádza.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že v čase uzatvorenia zmluvy majú plnú spôsobilosť na právne úkony, sú oprávnené vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce zo zmluvy, nemajú vedomosť o žiadnych zmluvných alebo zákonných prekážkach, ktoré by bránili alebo zakazovali previesť nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zmluvy, a teda sú oprávnené uzatvoriť zmluvu.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že do dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva k predmetnému nehnuteľnému majetku na základe zmluvy neuzavrú žiadnu zmluvu týkajúcu sa predmetného nehnuteľného majetku s tretou osobou.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že nehnuteľný majetok podľa článku II tejto zmluvy je zaťažený nižšie uvedenými ťarchami. Uloženie inžinierskych sietí na prevádzkanom nehnuteľnom majetku, ich opravy a rekonštrukcie sa riadia príslušnými právnymi predpismi, ktoré je nadobúdajúca Zmluvná strana povinná dodržiavať. Ide o nasledujúce ťarchy:
 - a) Vecné bremeno zriadené v súlade s ustanovením § 66 zák. č. 351/2011 Z.z. spočívajúce v povinnosti vlastníka poz. parc. C KN 1682/5 strpieť prevádzkovanie verejnej siete, vstupovanie v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou na dotknutej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom geom.plánom č. 43468608-03/18 vyhotovený Ing. Tomášom Baďurom, oprávnenému: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 - Z 671/2018 - 577/2018.

Článok VII Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
3. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami.
4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods.1) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
5. Zmluva je vyhotovená v siedmich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia sú určené pre Zamieňajúceho 1, dve vyhotovenia pre Zamieňajúceho 2 a dve vyhotovenia budú predložené k návrhu na vklad vlastníckeho práva Okresnému úradu Púchov, katastrálnemu odboru.
6. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
7. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomnou dohodou, formou očíslovaného dodatku k zmluve, ktorý musí byť podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - a) Výpis uznesenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 561/4025 zo dňa 10.11.2025

V Trenčíne dňa 30 DEC. 2025

V Trenčíne dňa

Ing. Jaroslav Baška
predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja

G

Ladislav Firň, konateľ
MAFIS SUSTAINABLE
ENERGY, s.r.o.



V Ý P I S

uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja
číslo 565/2025 zo zasadnutia, konaného 10. 11. 2025

K bodu:

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO

**g) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK –
pozemkov zastavaných stavbou v k. ú. Púchov so
spoločnosťou MAFIS Sustainable Energy, s.r.o., Trenčín.**

U z n e s e n i e číslo 565/2025

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 10.11.2025 prerokovalo a

I. r o z h o d l o

o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese Púchov, v obci Púchov, v katastrálnom území Púchov, parcela registra „C“:
- pozemok parc. č. 1682/56 o výmere 140 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vytvorený Geometrickým plánom č. 51/2025 na oddelenie pozemkov p. č. 1682/56, 57, ktorý vyhotovila dňa 25.06.2025 Ing. Jana Jurigová, GEOAZET, s. r. o., Lysá pod Makytou 453, 020 54 Lysá pod Makytou, IČO: 45 481 334 a bol úradne overený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 20.08.2025 pod číslom G1-289/2025, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 1682/5 o výmere 8168 m², druh pozemku ostatná plocha, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 4374.

II. u r č u j e

prevod – zámenu

trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese Púchov, v obci Púchov, v katastrálnom území Púchov, parcela registra „C“:

- pozemok parc. č. 1682/56 o výmere 140 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vytvorený Geometrickým plánom č. 51/2025 na oddelenie pozemkov p. č. 1682/56, 57, ktorý vyhotovila dňa 25.06.2025 Ing. Jana Jurigová, GEOAZET, s. r. o., Lysá pod Makytou 453, 020 54 Lysá pod Makytou, IČO: 45 481 334 a bol úradne overený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 20.08.2025 pod číslom G1-289/2025, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 1682/5 o výmere 8168 m², druh pozemku ostatná plocha, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 4374,

s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve spoločnosti MAFIS Sustainable Energy, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 7263/6, 911 01 Trenčín, nachádzajúcim sa v okrese Púchov, v obci Púchov, v katastrálnom území Púchov, parcela registra „C“:

- pozemok parc. č. 1682/57 o výmere 64 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vytvorený Geometrickým plánom č. 51/2025 na oddelenie pozemkov p. č. 1682/56, 57, ktorý vyhotovila dňa 25.06.2025 Ing. Jana Jurigová, GEOAZET, s. r. o., Lysá pod Makytou 453, 020 54 Lysá pod Makytou, IČO: 45 481 334 a bol úradne overený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 20.08.2025 pod číslom G1-289/2025, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 1682/13 o výmere 430 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 2615,

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane prilahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

III. s c h v a l u j e

prevod - zámenu

trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese Púchov, v obci Púchov, v katastrálnom území Púchov, parcela registra „C“:

- pozemok parc. č. 1682/56 o výmere 140 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vytvorený Geometrickým plánom č. 51/2025 na oddelenie pozemkov p. č. 1682/56, 57, ktorý vyhotovila dňa 25.06.2025 Ing. Jana Jurigová, GEOAZET, s. r. o., Lysá pod Makytou 453, 020 54 Lysá pod Makytou, IČO: 45 481 334 a bol úradne overený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 20.08.2025 pod číslom G1-289/2025, oddelením

od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 1682/5 o výmere 8168 m², druh pozemku ostatná plocha, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 4374,

s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve spoločnosti MAFIS Sustainable Energy, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 7263/6, 911 01 Trenčín, nachádzajúcim sa v okrese Púchov, v obci Púchov, v katastrálnom území Púchov, parcela registra „C“:

- pozemok parc. č. 1682/57 o výmere 64 m², druh

pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

vytvorený Geometrickým plánom č. 51/2025 na oddelenie pozemkov p. č. 1682/56, 57, ktorý vyhotovila dňa 25.06.2025 Ing. Jana Jurigová, GEOAZET, s. r. o., Lysá pod Makytou 453, 020 54 Lysá pod Makytou, IČO: 45 481 334 a bol úradne overený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 20.08.2025 pod číslom G1-289/2025, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 1682/13 o výmere 430 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 2615,

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane príľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

s finančným vyrovnaním zo strany spoločnosti MAFIS Sustainable Energy, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 7263/6, 911 01 Trenčín, IČO: 46 509 780 vo výške 3.800,00 EUR (slovom: tritisícosemsto eur).

<u>Hlasovanie poslancov č.10:</u>	ZA:	31
	PROTI:	-
	ZDRŽAL SA:	-
	NEHLASOVAL:	7
	PRÍTOMNÍ:	38
	POČET POSLANCOV:	44

Ing. Jaroslav B a š k a, v.r.
predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za správnosť výpisu: Mgr. Anna Hájková,
referent Kancelárie predsedu TSK